

EL PROCESO DE PAZ EN EL SALVADOR: UN REFERENTE PARA COLOMBIA

Aportes del proceso de paz de El Salvador para el tratamiento del proceso de paz
colombiano.

FREDDY BALLESTEROS

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA- UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI

SALERNO

FACULTAD DE DERECHO

MAESTRÍA EN CIENCIA POLÍTICA

BOGOTÁ

2016

EL PROCESO DE PAZ EN EL SALVADOR: UN REFERENTE PARA COLOMBIA

Aportes del proceso de paz de El Salvador para el tratamiento del proceso de paz
colombiano.

FREDDY BALLESTEROS

Trabajo de grado presentado para obtener el título de Magister en ciencias políticas

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA- UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI

SALERNO

FACULTAD DE DERECHO

MAESTRÍA EN CIENCIA POLÍTICA

BOGOTÁ

2016



Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5)

La presente obra está bajo una licencia:

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5)

Para leer el texto completo de la licencia, visita:

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/>

Usted es libre de:



Compartir - copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra

Bajo las condiciones siguientes:



Atribución — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciante (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o que apoyan el uso que hace de su obra).



No Comercial — No puede utilizar esta obra para fines comerciales.



Sin Obras Derivadas — No se puede alterar, transformar o generar una obra derivada a partir de esta obra.

CONTENIDO

	PAG
INTRODUCCIÓN	8
1. CAPÍTULO I. MARCO TEORICO-CONCEPTUAL	10
1.1. VIOLENCIA Y PROCESOS DE PAZ EN AMERICA LATINA	10
1.2. EL SALVADOR Y SU DESARROLLO HISTORICO	16
1.2.1. GENERALIDADES	16
1.2.2. SITUACIÓN ECONÓMICA	17
1.2.3. ANTECEDENTES DE LA VIOLENCIA EN EL SALVADOR	18
1.3. MARCO CONCEPTUAL	25
1.3.1. PROCESO DE PAZ	25
1.3.2. TRATADO DE PAZ	26
1.3.3. CONFLICTO	27
1.3.4. VIOLENCIA	27
1.3.5. VIOLENCIA COLECTIVA	28
1.4. MARCO TEORICO	30
1.4.1. LA NECESIDAD DE LA RECONCILIACIÓN	30
1.4.2. ELEMENTOS ESCENCIALES DE LA RECONCILIACIÓN	31
1.4.4. ETAPAS DEL PROCESO DE NEGOCIACIÓN	33
2. DISEÑO METODOLÓGICO	35
2.1. ENFOQUE METODOLÓGICO	35
2.2. FUENTES DE LA INVESTIGACIÓN	35
2.2.2. FUENTES SECUNDARIAS	36
2.3. TECNICA DE RECOLECCIÓN	36
3. CAPÍTULO III: ANALISIS DEL PROCESO DE PAZ EN EL SALVADOR	38
3.1.1. RECRUDECIMIENTO DEL CONFLICTO EN EL SALVADOR EN LA DECADA DE LOS 80'S	38
3.2. EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN DE EL SALVADOR CON EL FRENTE FARABUNDO MARTI DE LIBERACIÓN NACIONAL	43
3.3. EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN DE EL SALVADOR	46
4. CAPÍTULO IV: ELEMENTOS DEL PROCESO DE PAZ DE SALVADOR CON PERTINENCIA PARA EL CASO COLOMBIANO	50

4.1. EL ALCANCE DEL PROCESO DE PAZ DE EL SALVADOR	52
4.2. APRENDIZAJES POSIBLES PARA COLOMBIA A PARTIR DEL PROCESO DE PAZ EN EL SALVADOR	54
CONCLUSIONES	59
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	63

RESUMEN

El proceso de paz en El Salvador puede tomarse como un ejemplo de un acuerdo de paz exitoso, es claro que cada conflicto es único, por cuanto se desarrolla y crece gracias a sus particularidades, también lo es que la referenciación de procesos de paz exitosos pueden llegar a aportar elementos de construcción en procesos de paz como lo es el caso Colombiano.

En la presente monografía se desarrolla un análisis del proceso de paz en El Salvador, utilizando una metodología cualitativa que se desarrolló a través de un análisis documental, logrando de esta manera detectar sus particularidades en aras de lograr el cese del conflicto y la deposición de las armas tanto de las fuerzas legales como de los grupos al margen de la ley, el objetivo del autor de la presente investigación se centra en detectar cuáles fueron las herramientas utilizadas en el proceso de paz que se llevó a cabo en El Salvador, el cual concluyó en el año 1992 luego de más de una década en una confrontación armada.

Palabras clave: El Salvador, conflicto, violencia, proceso de paz, golpe de estado acuerdo de paz, construcción de paz.

ABSTRACT

The peace process in El Salvador can be taken as an example of an agreement successful peace, it is clear that each conflict is unique in that it develops and grows thanks to its peculiarities, so is the referencing process of successful peace can get to provide construction elements in peace processes as is the Colombian case.

In this paper an analysis of the peace process in El Salvador is developed, used a qualitative methodology that was developed through a documentary analysis, thus achieving detect their particularities in order to achieve the cessation of conflict and deposition weapons both legal forces and groups outside the law, the purpose of the author of this research focuses on detecting what were the tools used in the peace process that took place in El Salvador, which concluded in 1992 after more than a decade in an armed confrontation.

Keywords: El Salvador, conflict, violence, peace process, coup peace agreement, peace building.

INTRODUCCIÓN

La presente investigación tiene como objetivo general realizar un análisis del proceso de paz de El Salvador, como referente para el actual proceso de paz que se efectúa en Colombia. Para lograrlo se hace necesario estudiar los antecedentes del conflicto, así como la evolución del mismo y como llegó a su fin. Su estudio resulta relevante por cuanto a través del mismo se pueden contar con elementos de significativa importancia que pueden dar algunas luces acerca de cómo se puede hacer avanzar el proceso de paz colombiano.

El acuerdo de paz logrado en El Salvador se decantó dos meses después por no contar con un proceso de justicia transicional, la que fue remplazado por una ley de amnistía que permitió a los actores del conflicto ocupar cargos políticos; sin embargo, solo hasta 2009 la oposición logró la presidencia del país, es decir, fue gobernado 17 años después de la firma del acuerdo por fuerzas políticas de derecha, pero esta fue consciente de los límites que su actuar tenía frente a la oposición, dejando de lado el ejercicio de prácticas represivas.

Para cumplir con el objetivo de este trabajo, el autor se basó en una metodología cualitativa, mediante un estudio documental, se logró determinar los antecedentes, causas, efectos y desenlace del conflicto armado De El Salvador a través de un proceso de negociación que se estudiará como posible referente para el actual proceso de paz que se desarrolla en Colombia.

Los acuerdos de paz en la actualidad tienen un tinte internacional, fenómenos como la globalización, la internacionalización de los derechos humanos, y las economías sin fronteras han hecho que la colaboración internacional sea de vital importancia a la hora de lograr este tipo de acuerdos, aunado a lo anterior, el estudio de otros procesos de paz como el caso de El Salvador puede arrojar luces frente al actual proceso que se surte en la Habana a fin de lograr la tan anhelada paz en Colombia.

A fin de desarrollar el tema de investigación, el presente trabajo de investigación se encuentra organizado de la siguiente manera: el primer capítulo aborda el marco de referencia sobre el proceso de paz en el Salvador, en el cual se encuentran el marco Histórico, el marco conceptual y el marco teórico de la investigación. En el segundo capítulo se hace referencia a la metodología utilizada para el desarrollo de la investigación. En el tercer capítulo se desarrollan los aspectos teóricos del proceso de paz en El Salvador. En el cuarto capítulo se realiza la reflexión que gira en torno al alcance del proceso de paz en El Salvador y su posible aporte como referente para el proceso de paz colombiano. Finalmente se presentan al lector las conclusiones obtenidas en la realización de la investigación.

1. CAPÍTULO I. MARCO TEORICO-CONCEPTUAL

En este apartado el lector encontrará los elementos teórico-conceptuales que le permitirán ubicarse en el contexto del proceso de paz en el Salvador para lo cual en la primera sección se encontrará con la reseña histórica y espacial del Salvador, en la segunda sección el marco conceptual el cual contiene conceptos tales como acuerdo de paz, justicia transicional, víctima, conflicto, derecho internacional humanitario, en la tercera sección se desarrollan las diferentes teorías que giran en torno a la construcción de los procesos de paz, referido este como un ejercicio que puede aportar luces a la hora de construir un acuerdo de paz en Colombia, ya que la construcción de este tipo de procesos en la actualidad tiene como referentes internacionales países que tienen situaciones similares a fin de recopilar antecedentes que permitan mejorar situaciones que puedan aplicarse dentro del proceso de paz colombiano.

1.1. VIOLENCIA Y PROCESOS DE PAZ EN AMERICA LATINA

América Latina ha experimentado pocas guerras entre estados, aunque no obstante ello si presentó una serie de conflictos internos entre varios de los países de la región, situación que en algunos de ellos se prolongó por varias décadas. Además de ello, al hacer referencia a los conflictos armados al interior de los países, hay que señalar que Colombia es uno de los países que no ha logrado firmar un acuerdo de paz con los grupos insurgentes que aun detentan las armas.

Al respecto Chernick (1998) sostiene que si bien es cierto que las guerras entre estados fueron episódicas y excepcionales, también lo es que la violencia interna no lo fue. Desde la revolución mexicana (1910-1917) a la violencia en Colombia iniciada en los años cuarenta y cincuenta, de los grupos guerrilleros en Centroamérica y los Andes en los años ochenta al alzamiento zapatista en México a mediados de los noventa, América Latina ha sido testigo de incontables rebeliones, insurgencias, golpes de estado y guerras civiles. Algunos de estos conflictos provocaron masivas pérdidas de vida humanas, como la feroz revolución mexicana. Otros significaron sólo un mínimo derramamiento de sangre y generaron un mínimo comentario internacional. Con algunas excepciones, estos conflictos no involucraron a estados vecinos. El sistema interamericano previno o limitó exitosamente la intervención de poderes vecinos. (p. 34)

Históricamente Estados Unidos ha tenido injerencia en los conflictos de Latinoamérica, en 1823 Estados Unidos declaró la Doctrina Monroe, política mediante la cual se autorizó la intervención unilateral en el hemisferio para evitar que poderes europeos explotaran el vacío de poder dejado por España. En 1903 se estableció que la intervención militar de Estados Unidos podía usarse para restaurar la estabilidad política en cualquier nación latinoamericana o caribeña. (Chernick, 1998: 34)

El corolario de Roosevelt anunció la era de la llamada diplomacia de garrote, mediante la cual Estados Unidos sucesivamente sofocó insurrecciones en Cuba en 1906, 1912, 1917 y 1933, en 1912 nuevamente marines de Estados Unidos ocuparon Veracruz, México, por siete meses, en un desastroso intento por influenciar el resultado de la revolución mexicana. En 1915, tropas de Estados Unidos comenzaron una ocupación de 19

años en Haití. Un año más tarde, fuerzas de este país desembarcaron en República Dominicana, país de que no fueron retiradas hasta 1942. (Lafeber, 1993: 32)

Posteriormente, la revolución cubana, en 1959, puso el asunto de seguridad hemisférica en el centro del debate de la política exterior de Estados Unidos, más aún, proveyó la lógica para una extensa reformulación de la política estadounidense en América Latina. Cuando Fidel Castro alineó a Cuba con la Unión Soviética, Estados Unidos desarrolló una estrategia de seguridad regional de largo alcance basada en dos pilares conceptuales y programáticos: contrainsurgencia y asistencia al desarrollo. Estas iniciativas habrían de moldear la política de la región por los siguientes treinta años. (Chernick, 1998: 34)

Posteriormente, es posible afirmar que la Guerra Fría no trajo paz a América Latina. Por el contrario, en casi todos los países de la región surgieron grupos guerrilleros que, influenciados por el pensamiento marxista, desafiaron a los gobiernos existentes. Las escarpadas montañas, las escasamente habitadas selvas y planicies, y las barriadas urbanas de la región probaron ser apropiadas para la guerra irregular. En Cuba y Nicaragua los respectivos movimientos guerrilleros organizaron una extensa alianza de grupos políticos y clases sociales, derrocaron a los respectivos dictadores y tomaron el poder. En Chile, una coalición de partidos de izquierda y marxistas llegaron al poder por medios electorales, sólo para ser derrocados tres años más tarde por medio de un golpe de estado respaldado por los Estados Unidos. (Chernick, 1998: 38)

Las ideas e ideologías jugaron un papel fundamental en el fomento de la lucha armada a lo largo y ancho de la región. Para mediados del siglo xx, el marxismo, el leninismo y el maoísmo habían hecho grandes avances en la región. Tras la revolución cubana, La Habana se convirtió en una verdadera Meca para estudiantes revolucionarios latinoamericanos deseosos de replicar la experiencia de la revolución cubana en sus tierras natales. Cuba proveyó de entrenamiento y asistencia a muchos de esos grupos revolucionarios.

En una América Latina profundamente católica, otra nueva forma de pensamiento revolucionario surgió en los años sesenta: la teología de la liberación, basada en una fusión del análisis de clases marxista con la "opción preferencial por los pobres" del Concilio Vaticano II.

El Concilio Vaticano II que se reunió entre 1963 y 1965 produjo trabajo que fue reafirmado en la reunión de obispos latinoamericanos reunidos en el Concejo Episcopal Latino Americano de 1967 en Medellín, Colombia. En América Latina, un nuevo énfasis de la Iglesia en los pobres significaba una reorientación histórica de la tradicional postura de la Iglesia católica en la región. La Iglesia se alejaba de su alianza tradicional con las oligarquías latinoamericanas, redefiniéndose a sí misma como defensora de los pobres. Muchos sacerdotes y trabajadores laicos consideraron que la nueva teología les proveía de una licencia para involucrarse en luchas comunitarias y políticas. Para algunos, la teología de la liberación apoyaba el compromiso con grupos revolucionarios marxistas que también trabajaban en nombre de los pobres y desposeídos. Era una mezcla potente. En Centroamérica y Colombia, la teología de la liberación habría de influenciar profundamente

a los grupos guerrilleros establecidos, particularmente al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en Nicaragua y al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Colombia. Este último, que aún opera, ha sido liderado por sacerdotes españoles en los años ochenta. (Chernick, 1998: 45)

Las políticas religiosas, ideológicas y revolucionarias encontraron suelo fértil en un continente que experimentaba cambios sociales masivos. Desde los años cuarenta, en adelante, el nivel de urbanización de América Latina creció a una tasa nunca antes vista en el mundo en desarrollo o industrializado y ello trajo aparejado una efervescencia de reivindicaciones económicas, sociales y políticas muchas de ellas asociadas a protestas violentas y movimientos de resistencia activa a las situaciones imperantes.

Para los años ochenta, el continente era ya principalmente urbano, con abultadas áreas metropolitanas, forzadas a acomodar a incesantes migraciones provenientes de zonas del campo. Con sólo unas pocas notables excepciones, las decrecientes poblaciones rurales quedaron atrapadas en formas de organización social semifeudal. Muchos países fallaron en la implementación de reformas agrarias serias. (Chernick, 1998: 34)

Al mismo tiempo, décadas de asistencia internacional expandieron ampliamente los programas educacionales, sin proveer suficientes oportunidades de empleo para aquellos que avanzaban en el sistema. Las universidades se convirtieron en centros de reclutamiento y entrenamiento revolucionarios. América Latina, en la segunda mitad del siglo xx, fue testigo de décadas de protesta urbana y rural así como de insurgencias revolucionarias. (Chernick, 1998: 34)

En los años sesenta, los grupos guerrilleros eran mayoritariamente un fenómeno rural. Para los años setenta habían aparecido importantes movimientos guerrilleros urbanos, particularmente en Argentina y Uruguay. Desde entonces, notablemente en Colombia, El Salvador y Perú grupos guerrilleros han establecido bases sociales tanto en el campo como en las barriadas pobres de las grandes ciudades de la región.

Algunos de estos levantamientos armados fueron impulsados por la naturaleza cerrada de los sistemas políticos nacionales y fueron posibles gracias a la existencia de estados débiles. Colombia y Guatemala son los principales ejemplos. Colombia desarrolló un sistema bipartidista, dominado por la élite, que sistemáticamente excluyó a terceros partidos. Guatemala fue gobernada por una sucesión de gobiernos militares que excluyeron y reprimieron a la población indígena mayoritaria en este país. Tanto en Colombia como en Guatemala, el Estado tenía un alcance limitado en relación con su presencia efectiva sobre buena parte del territorio nacional. En ambos países los movimientos insurgentes fueron capaces de movilizar poblaciones privadas de sus derechos civiles y lograron organizarlas en rebeliones contra los gobiernos estatales. (Chernick, 1998: 34)

Al respecto Un eje transversal en los tres conflictos centroamericanos fue la percepción de una gran desigualdad social como una de las causas estructurales del conflicto armado. Los procesos de paz, en sus diferentes formas, intentaron obtener una resolución parcial o total a las causas que originan la desigualdad, pero, con muy poco éxito. De allí que los patrones de crecimiento y la disminución de la pobreza en la región no han tenido efectos positivos sobre la desigualdad de ingresos, sino que, por el contrario, las asimetrías económicas se han profundizado. El índice de Gini de los países de la región

muestra valores que se sitúan en los más altos del mundo: 49 para El Salvador y 55 para Guatemala y Panamá (PNUD, 2010).

Los procesos de paz se cumplieron con retrasos en el calendario de ejecución. En este sentido, la poca atención al curso de los procesos de paz fue responsabilidad de los gobiernos, teniendo en cuenta que cada proceso en sí, solo se limitó a crear las condiciones necesarias para modificar un ambiente hostil que permitiera la reconciliación. De allí que la continuidad de dichas condiciones fuese responsabilidad directa de los posteriores gobiernos, que debían contribuir al respeto y supervisión de los acuerdos. (Devia, 2014: 119)

Aunado a lo anterior, es posible indicar que los procesos de paz que se desarrollaron en El Salvador, Guatemala y Nicaragua dieron fin a los respectivos conflictos armados, pero no terminaron con las causas estructurales que los determinaron; por lo tanto, la violencia mutó hacia nuevas características. La experiencia centroamericana demuestra la necesidad de redefiniciones profundas en cuanto a la capacidad institucional del Estado y en cuanto a la generación de identidades positivas dentro de la población. El desafío principal no es conseguir la firma de la paz sino la redefinición del Estado como tal y su reconstrucción bajo nuevos principios y valores que permitan la recuperación de la economía, la inclusión social y la disminución de la desigualdad. RedCepaz. (2013).

1.2. EL SALVADOR Y SU DESARROLLO HISTORICO

1.2.1. Generalidades

El Salvador se configura como el país más poblado y pequeño de centroamericana, su extensión territorial abarca 21.000km² y su población estimada en 2016 es de 6,520,675 habitantes (Ministerio de Economía del Salvador, 2014:34). Salvador limita al norte con la República de Honduras, al oeste con la de Guatemala y al sur con el Océano Pacífico.

De acuerdo con la Constitución de 1983 el país se divide política y administrativamente en 14 departamentos agrupados en tres zonas: Occidental, central y oriental. El salvador es fundamentalmente agrícola y la base de la economía es el café, le siguen en importancia el algodón, la caña de azúcar, henequén, bálsamo, tabaco y algunos productos tropicales. La tierra productiva está dedicada en su mayoría a los cultivos de exportación o está inactiva, en manos de los terratenientes. Esto obliga a importar de otros países granos y hortalizas. La dieta básica de la población se basa en maíz, frijol y arroz. (Gordon, 1999: 33)

1.2.2. Situación económica

De acuerdo con el Banco Mundial (2016) el crecimiento económico de el Salvador aumento a un 2.5 por ciento en 2015, un nivel superior al de años anteriores pero un poco por encima del nivel que se pronostica para los años. Importantes inversiones en protección social han ayudado en los últimos años a reducir los índices de pobreza. De una tasa de 38.8 por ciento en 2000, el porcentaje de población viviendo en pobreza disminuyo al 31.8 por ciento en 2014, según oficiales.(3)

En el Salvador la economía alcanzó un crecimiento del 4.7 por ciento en 2007 pero la crisis financiera global de 2008 tuvo consecuencias negativas para el país, ya que las exportaciones y las remesas cayeron, el desempleo incremento, así como los precios de la energía de los alimentos. Entre 2007 y 2008 el porcentaje de gente pobre creció del 34.6% hasta el 40% y en 2009 la economía salvadoreña registró una contracción del PIB del 3.1%. (Banco Mundial, 2016. 1)

En materia económica el Salvador luego del fin de la guerra civil en 1992 ha realizado avances en pro de la consolidación y a democracia, lo cual se tradujo en reformas estructurales y políticas macroeconómicas que se evidenciaron en un sólido desempeño económico, con un crecimiento promedio de alrededor del 6 por ciento durante el decenio de 1990, así como la reducción de la pobreza en un promedio de 27 por ciento entre 1991 y 2002.

Sin embargo, pese al crecimiento señalado, el Banco Mundial (2016) afirma que el Salvador enfrenta el importante desafío del crimen y la violencia que amenaza el desarrollo social y el crecimiento económico y afecta negativamente la calidad de vida. Si bien una tregua establecida entre las pandillas callejeras en 2012 contribuyó a reducir las tasas de violencia en el país a menos de 25 homicidios por cada 100.000 habitantes, desde 2015 se ha reportado un nuevo aumento de la violencia. El crimen y la violencia elevan los costos de hacer negocios lo cual afecta de forma negativa a las decisiones de inversión y la creación de empleo. (Banco mundial, 2006: *Online*)

1.2.3. Antecedentes de la violencia en el Salvador

El punto de partida de la violencia en El Salvador es atribuido por algunos autores a acontecimientos que se originaron en los años 30, y la gran depresión de la economía mundial, época en la cual cayó el precio del café, en 1931 el precio de exportación se había reducido a 118 colones cada quintal cuando en 1927 el costo había sido de 32 y en 1928 de 39 colones. (Gonzalez, 1999. p. 58) Esta frágil situación económica afectó aún más las precarias condiciones de vida de la población asalariada que vivía de la agricultura.

De acuerdo con González (1999) el gobierno del El Salvador y de algunos países centroamericanos como Guatemala y Honduras se encontraba comprometido con los intereses de las oligarquías en su mayoría agrícolas de las familias cafetaleras del país y con las bananeras de Guatemala y Honduras, lo que llevó a que fuera consolidándose en Centroamérica el poder de los militares y los terratenientes que se aliaron para proteger sus intereses particulares.

En El Salvador se da inicio a un periodo de gobiernos militares en 1931 con el presidente Aturo Araujo, que según González (1999), tuvo un periodo corto de mandato porque cometió el error de tratar de suavizar los estragos de la depresión aprobando una reforma tributaria y reduciendo el presupuesto militar, el cual fue frustrado por un golpe de Estado que llevó a la presidencia al General Maximiliano Hernández con el que fue elegido vicepresidente el Ing. Araujo. (p.15).

El gobierno de Estados Unidos en principio se negó a conocer este gobierno, encabezado por Hernández, argumentando lo establecido en el tratado de 1923 el cual

prohibía el reconocimiento de gobiernos surgidos de golpes de Estado a menos que estos fueran ratificados por medio de elecciones Populares. En la práctica, el presidente Hernández no tenía muchos aliados, no tenía el respaldo de la oligarquía salvadoreña ni el apoyo norteamericano, y se concentró en mostrar su capacidad represiva a través de hechos violentos.

En 1932 cuando en el occidente del país una masa campesina se levantó y decidió enfrentar al ejército. Estos levantamientos campesinos que se dieron especialmente en la zona occidental del país fueron motivados principalmente por las precarias condiciones de vida agravadas por la crisis económica mundial. Los campesinos estaban armados con machetes y palos fueron en su mayoría fusilados al tratar de enfrentar al ejército salvadoreño y se calcula 25.000 campesinos murieron en el levantamiento donde también la dirección general del Partido Comunista Salvadoreño fue fusilada, entre ellos Agustín Farabundo Martí, nombre que décadas posteriores fue retomado por la guerrilla salvadoreña. (Gonzalez, 1999. p. 27)

Los campesinos salvadoreños no eran miembros del Partido Comunista (PCS) por lo que este levantamiento no tiene ninguna connotación de carácter ideológico su motivación derivó en la precaria situación económica derivada de la gran depresión de la 1929, a pesar de que los campesinos insurrectos no estaban ideológicamente motivados, tanto el Partido Comunista como el gobierno salvadoreño vincularon ideológicamente este hecho. Así las cosas, los comunistas salvadoreños atribuyen a Martí la organización del levantamiento y el Presidente también lo hizo con el fin de poder obtener el apoyo del gobierno estadounidense

bajo el entendido que la matanza fue un movimiento orientado por propósitos anticomunistas.

Este fue el hecho principal que dio origen a la alianza política denominada “las catorce familias” entre un grupo oligárquico y las fuerzas armadas, como herramienta de las catorce familias para mantener el poderío económico y los privilegios provenientes del monopolio cafetero. Aunado a esto el gobierno y la oligarquía contaban con el apoyo incondicional de Washington que se encontraba interesado obviamente en evitar cualquier tipo de revoluciones o ideas comunistas en la región.

El presidente Maximiliano Hernández duro en el ejercicio del cargo 13 años, siendo el presidente que más tiempo ha ostentado el máximo cargo político del país; le fue posible mantenerse en el poder reeligiéndose dos veces a través de fraudes electorales que fueron propios de los gobiernos militares, en el año 1944 un grupo militar progresista realizó un golpe de estado que desencadenó en el fusilamiento de los militares insurrectos.

En ese mismo año la población inició la *Huelga de brazos caídos* impulsado por el movimiento del 44, el cual se conformó por un movimiento cívico y militar, que dieron vida a una huelga escalonada en la que diversos sectores iban incorporándose de manera gradualmente de la siguiente forma:

“la huelga se planificó detalladamente y los primeros en declararla fueron los estudiantes universitarios, el día 28 de abril (...) luego se llevó a cabo, en forma escalonada, la paralización de las actividades: el 1 de mayo, huelga de empleados de

varias oficinas privadas, luego se suman los empleados del gobierno. El día 2, desfile de maestros, estudiantes mujeres vestidas de luto, médicos, quienes también se suman a la huelga, cesan sus labores los empleados de fábricas y de ferrocarriles el día 3 empleados de cine dejan sus puestos. Cierran los centros de segunda enseñanza algunas oficinas públicas. El comercio paraliza sus actividades completas y también los empleados bancarios. El día 4, las vendedoras de los mercados se agregan a la huelga. (PNUD, 2015: 28).

Este movimiento cívico político, impacto en la economía del país y fue de gran relevancia en la renuncia de Gral Martínez quien el día 9 presentó su renuncia a la Asamblea Nacional que por Decreto Legislativo No. 34 de 1944, el gobierno de carácter transitorio recayó en el General Menéndez, periodo corto porque fue derrocado por un golpe de estado orquestado por Osmín Aguirre y Salinas, mediante el cual se mantuvo el acuerdo de las catorce familias y las fuerzas militares, en aras de impedir que el movimiento político de izquierda tomara relevancia.

En 1945 mediante presunto fraude electoral sube a la presidencia el General Salvador Castañeda cuyo periodo presidencial terminó en 1948, en 1949 convocó a elecciones y como no se encontró a gusto con el candidato designado para continuar con la presidencia que se hizo reelegir, situación que motivó un golpe militar que derroca al general, tomando el mando del país el Consejo Revolucionario de Gobierno (CGR) el cual invalidó las leyes y gobernó mediante decretos legislativos, este consejo en 1950 convocó a elecciones de Asamblea Nacional para que se generara un proceso de creación normativa.

En medio de un escándalo originado por presunto fraude electoral el Mayor Oscar Osorio miembro del Consejo Revolucionario de Gobierno fue elegido presidente quien gobernó durante el periodo comprendido entre 1950 a 1956 durante su presidencia fundo el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, el Instituto Salvadoreño de Vivienda Urbana, le dio paso a la Constitución Política de 1950 que tenía un tinte social y que por ende genero malestar en la oligarquía pes la tildaron de tener un tinte comunista, sin embargo, al mismo tiempo creo leyes represivas como lo es la Ley de la defensa del Orden Democrático que tuvo como fin evitar el avance político de la oposición.

El sucesor del presidente Osorio en la presidencia de El Salvador fue el Coronel ose María Lemus con un periodo de gobierno fue de 1956 a 1960, que legitimo su poder median elecciones fraudulentas, caracterizándose por iniciar un período represivo más abierto, reprimiendo cualquier tipo de manifestación y cualquier muestra de solidaridad con el gobierno revolucionario de Cuba liderado por Fidel Castro.

En la década de los 60 se suscita una guerra entre El Salvador y Honduras, denominada la Guerra del Futbol o guerra de las 100 horas; esta guerra fue precedida por la expulsión de salvadoreños que buscaban trabajo en las bananeras estadounidenses establecidos en el atlántico hondureño.

La guerra finalizó con miles de muertos, con un costo del 20% del presupuesto nacional; además de ello, unos 100.000 salvadoreños fueron expulsados de Honduras, generando aún más presión social en el país, al mismo tiempo el gobierno nacional aprovecho la bandera del nacionalismo para generar simpatía e incrementar el capital

político del Partido de Conciliación Nacional, como paso previo a las elecciones tanto legislativas como presidenciales. (Cortez, 2003: p. 38)

En la década de los 70 nace el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y las fuerzas populares de liberación (FPL). Las fuerzas populares de liberación Farabundo Martí se fundaron en 1971, como movimiento formado por estudiantes universitarios militantes del partido comunista. La represión aumento, sin embargo en 1972 fue elegido presidente el Ingeniero Napoleón Duarte bajo el estandarte del partido de la Unión Nacional Opositora (UNO), siendo desconocido por la oligarquía y las fuerzas militares quienes imponen al Coronel Arturo Armando Molina, como consecuencia de lo cual el candidato Napoleón Duarte fue torturado y exiliado en Venezuela. Cabe señalar que este presidente es quien habla por primera vez de reforma agraria, la cual en definitiva se queda en una promesa.

En el año 1977 llegó a la presidencia el ultimo militar, Carlos Humberto Romero quien llego a la presidencia mediante un gran escándalo por fraude electoral a los candidatos de la UNO. Este período se caracterizó por una persecución de organizaciones de izquierda desencadenando violaciones a los derechos humanos, desapariciones forzadas y aparición de grupo de exterminio conocidos como los Escuadrones de la Muerte.

En 1979 triunfó en Nicaragua el frente Sandinista de liberación Nacional el cual dio fin a 45 años de dictadura en ese país, este triunfo generó distintas simpatías a nivel internacional y género influencia en los grupos de izquierda salvadoreña, esto aunado a la crisis social y económica de este país fue lo que provocó que un grupo de jóvenes

militares con el visto bueno de Estados Unidos diera un golpe de Estado el 15 de octubre de 1970, derrocando al presidente y dando fin a la dictadura militar que se mantuvo en el gobierno de El Salvador durante 48 años.

Se dio paso de este modo a un período de gobierno de Juntas Revolucionarias de Gobierno, que se conformaron con la participación de civiles y jóvenes militares, quienes intentaron adoptar políticas sociales, pero mientras operaban no dejaron de lado métodos represivos en contra de las organizaciones de izquierda y la población civil en general; pese a sus medidas no pudieron restablecer el orden, ni mucho menos controlar el creciente movimiento de masa que crecía y se organizaba cada vez más.

1.3. MARCO CONCEPTUAL

A continuación se esbozan los conceptos más relevantes para la presente investigación el cual tiene como objetivo realizar el análisis del proceso de paz en El Salvador, motivo por el cual se abordaron conceptos como acuerdo de paz, conflicto, tratado de paz, golpe de estado, Dictaduras, Construcción social.

1.3.1. Proceso de Paz

Para Vicenç. (2006) el proceso de paz no debe considerarse como un momento puntual, debe entenderse como un conjunto de fases o etapas alargadas en el tiempo, en la cual intervienen los actores afectados, en el cual se requiere de un esfuerzo colectivo que permita terminar con la situación conflictiva dominada por la violencia y el enfrentamiento

armado, para dar paso mediante e dialogo y el consenso a pactos a acuerdos que pongan fin a la violencia física y a través de la adopción de acuerdos que permitan superar las condiciones que ocasionaron el conflicto. (p.10)

1.3.2. Tratado de Paz

El concepto de tratado de paz se compone de la definición de dos términos, el primero acuerdo definido como el convenio que se realiza por dos o más partes que se encuentran inmersas en una situación conflictiva, el segundo término será la paz, entendido como aquel estado que se encuentra permeado por el equilibrio y la armonía que prima en un lugar o entre distintos actores sociales.(Rubio, 2015: 32)

Para el derecho internacional se puede hablar de paz cuando existe un consenso entre las partes y con este es posible evitar la guerra o el conflicto, frente a este tema la Cruz Roja Internacional (2010) afirma:

El acuerdo de paz es aquel documento escrito en el cual dos naciones, territorios, regiones, entre otros, suscriben y se comprometen a poner punto final a las hostilidades que los enfrentaban. Generalmente, el documento contiene una serie de condiciones que justamente hacen ese compromisos y como se dará el proceso de paz y desarme en caso que corresponda. (Cruz Roja Internacional; 2010: 23)

Con lo precedente es posible afirmar que el acuerdo de paz es el resultado de una negociación entre las partes interesadas con el fin de resolver el conflicto a través del logro de una posición común que beneficie a quienes se encuentren en conflicto, razón por la

cual es posible indicar que un tratado de paz puede tomar un tiempo en el cual se generan discusiones hasta finalmente las partes deciden suscribirlo.

1.3.3. Conflicto

Se define conflicto según Vives (2008) como un proceso de oposición a los intereses entre diversos actores, la mayoría de estos fenómenos se desarrollan y construyen en función de los contextos del momento que pueden ser a nivel local o internacional. Esta dinámica antagónica puede llegar a manifestaciones violentas o conflictos armados. Se hace necesario por ende estudiar el conflicto como proceso, con el fin de evidenciar como se modifica con el tiempo, desencadenándose en una guerra o aplacándose a través de procesos de paz.

El estudio de los cambios que se presentan en los conflictos, es primordial para conseguir su resolución, cada conflicto tiene un desarrollo y al estudiarlo nos permite una mayor comprensión para poder aplicar una forma de resolución conveniente, evitando altos porcentajes de fracaso. (Rubio, 2015:23)

La mayoría de los conflictos actuales de acuerdo con Vives (2008) se desarrollan en el interior de los estados, se derivan de procesos de desintegración o de falta de legitimidad democrático, siendo detonantes situaciones como la pobreza, estados débiles, gobiernos ilegítimos o con zonas de la antigua colonización occidental. (p. 1)

1.3.4. Violencia

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud “la violencia es un fenómeno sumamente difuso y complejo cuya definición no puede tener una exactitud científica, ya que es una cuestión de apreciación. (p.4). es necesario decir, que la noción de lo que son comportamientos aceptables e inaceptables, o de lo constituye un daño, está influido por la cultura sometida a una continua revisión a medida que los valores y las normas sociales evolucionan. (OMS, 2002:4)

Lo anterior quiere decir, que son dan distintos los códigos morales imperantes en la diversidad de culturas que sin duda se hace difícil determinar un concepto unificado respecto a la violencia, lo cual ha hecho que la violencia sea definida de distintas formas que dependen de quien la define y cuál es el propósito que busca al momento de emitir su definición. (Rubio, 2015: p. 34)

1.3.5. Violencia colectiva

El conflicto colectivo tiene distintas formas, de acuerdo con la OMS (2002) puede presentarse como conflictos armados dentro de los Estados o entre ellos: genocidio, represión y otras violaciones a los derechos humanos; terrorismo, crimen organizado. Esta clasificación tiene también en cuenta la naturaleza de los actos violentos, que pueden ser físicos, sexuales o psíquicos, o basados en las privaciones o el abandono, así como la importancia del entorno en el que se producen, la relación entre el autor y la víctima y en el caso de violencia colectiva, sus posibles motivos. (OMS, 2002, 6)

Este tipo de violencia es realizada por personas que se identifican a sí mismas, como miembros de un grupo determinado y selecto, frente a otros grupos o conjuntos de individuos, con el propósito de lograr objetivos políticos, económicos, culturales o sociales. (Rubio, 2015: p. 38)

1.3.6. La teoría de la Violencia

De acuerdo, con Galtung (1998) una teoría de conflictos necesita una teoría de la violencia. Esta afirmación estaría basada fundamentalmente en dos constantes:

- La violencia vista como el fracaso en la transformación de conflictos.
- La violencia como el motor de las reservas de energía que pueden ser utilizadas para fines constructivos, no solo para fines destructivos. No son fracasos del todo, son también oportunidades. (Galtung, 1998: 13)

Un conflicto (crisis y oportunidad) puede desarrollar una metaconflicto, es decir, una agudización negativa de la crisis que se llama violencia y que puede ser de carácter planificado o espontáneo, visible o invisible, presente o futuro. Para Galtung (2003) la violencia tiene una triple dimensión: Directa, estructural y cultural. Operando con estas tres dimensiones, se llama violencia a la afrenta evitable a las necesidades humanas, es su negación:

Tabla 1: los tres tipos de violencia y sus impactos en las necesidades humanas

	Necesidad de supervivencia	Necesidad de bienestar	Necesidad de identidad	Necesidades de libertad
Violencia directa	muerte	Mutilaciones, acoso, sanciones	Desocialización, resocialización,	Represión Detención.

		miseria.	ciudadanía segunda.	de	Expulsión.
Violencia estructural	Explotación (matar de hambre)	Explotación (mantener a la población en situación permanente debilidad)	Penetración segmentación		Marginación Fragmentación.
Violencia cultural	Relativismo	conformismo	Alienación Etnocentrismo		Desinformación Analfabetismo

Fuente: elaboración propia basado en Galtung (2003)

1.4. MARCO TEORICO

A continuación se presenta al lector las principales teorías que soportan el proceso de negociación de paz, como elemento constructor en materia de solución de conflictos internos como el caso Colombiano que requieren el aporte de principales teorías que sustenten la correcta adopción y ejecución de un proceso de paz con el cual sea posible mitigar las nefastas consecuencias del conflicto.

1.4.1. La necesidad de la reconciliación

La reconciliación se refiere a cuestiones genéricas como la posibilidad de rescatar la convivencia entre grupos enfrentados, reconstruir el tejido social y organizativo fracturado, y el establecimiento de un nuevo consenso social después de enfrentamientos armados o de regímenes basados en la representación política. (Beristain, 2004: 4)

Siguiendo a Beristain (2004) La reconciliación entendida como recuperación de relaciones sociales fracturadas, necesita abordar la justicia económica y la participación en

el poder político, dado que ambos aspectos están relacionados entre sí. La búsqueda de soluciones políticas a los conflictos no debe contemplar únicamente la dimensión armada o los efectos de la propia violencia o represión, pues ya que en la base de los mismos existe un fuerte componente de marginación política y de conflictividad social asociadas a condiciones de pobreza y exclusión en amplias capas de la población. (p. 4)

La reconciliación debe construirse como un proceso inclusivo que comprende instrumentos fundamentales como la justicia, verdad y reparación, a través de los cuales una sociedad pasa de un conflicto sangriento a un futuro compartido, así las cosas los teóricos sostienen que una reconciliación efectiva es la mejor manera de evitar que la violencia del pasado con todas sus formas no se repetirá.

1.4.2. Elementos esenciales de la reconciliación

Los procesos de reconciliación son aun más complejos en aquellas sociedades que se encuentran divididas en grupos sociales o étnicos que se han enfrentado de forma violenta, o cuando es necesario superar divisiones o comunitarias históricas, ampliadas como consecuencia de la militarización: tal es el caso de Ruanda, Guatemala o El Salvador, en estos casos la reconciliación gira en torno a la posibilidad de coexistir y lograr algún grado de cooperación necesaria para compartir la sociedad juntos.

Las características de los procesos de reconciliación son las siguientes:

- La reconciliación se toma su tiempo, no puede ser vista como un proceso a corto plazo que frecuentemente caracteriza a las agendas de negociación política que se encuentran permeadas por la presión internacional.

- Es un proceso en el cual se debe incluir a todo el mundo, ya que las creencias que subyacen a un conflicto violento se extienden a toda la comunidad y no solo a las víctimas y a los actores armados.

- Es un proceso profundo y de larga data ya que implica un cambio en actitudes, expectativas, emociones e inclusive en creencias sociales; retos que necesitan acciones mancomunadas que deben sostenerse en el tiempo, los sectores armados o dirigentes políticos han llevado a cabo procesos de diálogo y negociación para poder acordar sobre espacios de participación política.

- Este proceso de reconciliación es único depende de cada situación particular, por ende no ha recetas que garanticen el éxito de ser seguidas al pie de la letra.

1.4.3. Los procesos de negociación

Los procesos para llegar a acuerdos de paz no tienen una trayectoria lineal con etapas lógicas, pues ocurren en contextos específicos con variables muy diferentes. Por eso no necesitan recetas para el éxito. Por ende los otros procesos de reconciliación deben ser vistos como puntos de referencia. (Beristain, 2004: 4), sin embargo estos procesos comparten ciertos elementos que pueden permitir procesos de reconciliación duradero, entre ellas es posible mencionar los siguientes:

- El cambio de actitudes –tolerancia en vez de revancha-; en conductas- colaboración por objetivos, ceremonias y memoriales-;y n entorno institucional que lo posibilite-cambios sociales para la paz-. (Beristain, 2004: 14), los cambios deben internalizarse de otro modo las políticas podrían fracasar.
- Es necesario entender que los procesos de reconstrucción postconflicto no pueden ser sostenibles si las injusticias estructurales –políticas, legales o económicas- se mantienen.

1.4.4. Etapas del proceso de negociación

Según lo señala Beristain, (2004) se pueden tener en cuenta las siguientes etapas dentro del proceso:

- *Cambiar miedo por coexistencia no violenta.* Se debe buscar la reducción gradual de la tensión a partir del cese de las hostilidades. Para ello es importante iniciar un proceso de comunicación entre los distintos grupos enfrentados. Pueden hacerse concesiones parciales, verificables y sin considerar cómo va a responder la otra parte de inmediato o a corto plazo, los procesos de negociación incluyen muchas veces periodos de paz armada, que se supervisan bajo mecanismos de verificación, sin duda se hace necesario un mínimo de condiciones de seguridad para que haya cualquier avance en el proceso. Para lograr esta etapa se requiere que los medios de comunicación, los líderes políticos las organizaciones no gubernamentales propicien un clima favorable.

- *Construcción de la confianza entre los grupos en conflicto.* Las gestiones conciliadoras deben ser pequeños pasos, que no pongan en riesgo la seguridad o la posición del grupo pero también para mostrar la intención del cambio, estos periodos no deben aprovecharse para aumentar el control o dar golpes a quien está acercándose al diálogo. En esta etapa es posible activar mecanismos de protección de derechos humanos y poner en marcha algunas instituciones judiciales neutrales y legislativas que promuevan la confianza entre los grupos.

- *Favorecer la empatía y promover cambios sustanciales.* Se hace necesario tomar medidas que permitan tratar el sufrimiento, la memoria colectiva y las normas de colaboración en el presente. Este trabajo se delega de comisiones de la verdad que hacen un reconocimiento.

2. DISEÑO METODOLÓGICO

2.1. ENFOQUE METODOLÓGICO

El enfoque metodológico de la presente investigación gira en torno a las características de la investigación cualitativa es aquella que utiliza preferente o exclusivamente información de tipo cualitativo y cuyo análisis se dirige a lograr descripciones detalladas de los fenómenos estudiados, para lo cual se tendrá en cuenta la interpretación del fenómeno estudiado (el conflicto y proceso de paz en El Salvador) desde diferentes perspectivas que ponen énfasis en aspectos de participación popular, democratización del ejercicio, políticas que permitan el postconflicto, entre otros.

La presente investigación es de orden descriptivo-analítico por cuanto busca especificar los principales elementos del proceso de paz en El Salvador, con el objeto de observar en perspectiva referencial cuáles podrían ser sus aportes al proceso de paz de Colombia.

En este tipo de investigaciones “buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. Desde el punto de vista científico, describir es medir.”(Garner, 2001:14)

2.2. FUENTES DE LA INVESTIGACIÓN

La presente investigación se basó en las siguientes fuentes de investigación:

2.2.1. Fuentes primarias

- -Documentos oficiales de los acuerdos de paz de El Salvador (ver internet).
- -Documentos de organismos internacionales acerca del conflicto: ONU, OEA, otros
- Organismos internacionales acerca del proceso de paz

2.2.2. Fuentes secundarias

La investigación se basó en fuentes secundarias provenientes de interpretaciones ya elaboradas por teóricos, creadores de doctrina, leyes tesis, monografías, textos, diccionarios, artículos, revistas y demás documentos que se basan en procesos de paz como elemento de estudio.

2.3. TECNICA DE RECOLECCIÓN

La técnica escogida para ejecutar la presente investigación es el análisis documental, entendido como “un proceso mediante el cual se definen las necesidades del estudio, se busca información, se validan las fuentes, se procesa la información, se realiza el análisis, la integración y se presenta el resultado”(Couceiro, 2004: 23)

Con base en lo anterior, luego de reunir la documentación necesaria: doctrina, sentencias, leyes internacionales, nacionales, entrevistas, artículos y ente otros, se realizó

un analisis que le permitió al autor resolver con base en estas fuentes la pregunta de investigación.

.

3. CAPÍTULO III: ANALISIS DEL PROCESO DE PAZ EN EL SALVADOR

3.1.1. Recrudescimiento del conflicto en El Salvador en la decada de los 80's

En la decada de los 80, la izquierda en El Salvador comenzo a oganizarse militar y politicamente como una reaccion a las reformas promovidas por la Junta Revolucionaria de Gobierno, lo cual genero que cada organización guerrillera había establecido nexos con un frente de masas determinado. Asi la Furza Populares de Liberación (FPL) se vincularon con EL Bloque Popular Revolucionario (BPR), el Ejercito Revolucionario del Pueblo (ERP) lo hizo con las (ligas populares 28 de febrero) LP2, las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacionaal (FARN) con el FAPU y el partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC) con el MLP. Por su parte, la orrganizacion guerrillera del Partido Comunista, las Fuerzas arlamdas de Liberacion (FAL) redefinieron sus relaciones con la union Democratica Nacionalista (UDN) que, de partido político, se convirtio en un frente de masas. (Gonzalez, 997: 23)

Con un movimiento robustecido la izquierda comienza a definir ual seria el futuro dele movimiento de oposición, el 11 de enero de 1980 nace la Coordinadora Revolucionaria de Masas (CRM) que tenia como funcion organizar las acciones políticas que iban a realizar las masas, con esta entidad se inteensifica laa movilizacion de las masas, eleva su nivel y profundizo laa crisis del Regimen.(Harnecker, 1993: 228)

El 22de mayo de 1980 se organizaron los grupos militares de izquierda dando vida a la Dirección Revolucionaria Unificada (DRU) entidad que se encargo de controlar las

fuerzas militares de izquierda, organizandose asi: La Coordinadora Revolucionaria de Masas era el brazo politico de la oposici3n, la Direcci3n Revolucionaria Unificada era el brazo militar o armado y el Frente Democr3tico Revolucionario jugaba el papel diplom3tico representativo en el interior del pa3s como en el exterior.(Gonzalez, 1999: 38)

De acuerdo con Gonzalez (1999) El 10 de octubre de 1980 la DRU pasa a ser el Frente Farabundo Marti para Liberaci3n Nacional que aglutinaba al Frente Popular de Liberaci3n (FPL) Resistencia Nacional (RN), Ej3rcito Revolucionario del Pueblo (ERP), Partido Comunista Salvadore3o (PCS) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC) para as3 iniciarse en la lucha armada que durar3a 12 a3os. (p. 34)

Para la misma epoca Ronald Reagan se hace presidente de Estados Unidos, quien financia apoyo militar para gobiernos de Centroamerica, este gobierno hace visible en el campo internacional el conflicto armado, sin embargo, es necesario anotar que el conflicto de El Salvador era interno con caracteristicas propias del pa3s. Y no de talante internacional como fue calificado por Reagan.

Posteriormente se hizo publica la alianza politica FMLN-FDR esta uni3n b3sco equilibrio entre los dos frentes, es decir no descartar la lucha militar y al mismo tiempo encontrar una soluci3n politica a la crisis. El Frente Farabundo Marti para la liberaci3n nacional y su brazo politico el frente Democr3tico revolucionario fueron respaldados pro la Polemica declaraci3n Franco Mexicana, hecha en Francia, lo cual gener3 un rechazo de los militares y empresarios anticomunistas. (Gonzalez, 1999: 34)

Esta declaración indico que el conflicto salvadoreño era interno y que por ende no podia tener otra solucion que la de la politica negociada, en esta negociacion dedberiaa participar el FMLN y FDR, desd esta perspectiva se define al conflcito armado interno deee El Salvador como un conflicto armado interno el cual puede ser resuelto sin la intervención e injeereencia de poteencias externas. A esta declaración se adhirieron paises latinoamericanos y europeos.

Como se ha indicado en las primeras páginas de esta investigación, a nivel internacional surgieron numerosas propuestas para lograr la paz en America Central, ya que existian conflcitos aarmados en El Salvador (ejercito-FMLN), Guatemala (Ejercito-URNG) y Nicaragua (FSLN/Gobierno-contr) los cuales ponian en evidencia ante la comunidad internacional la dificil situación sociopolítica que estaba viviendo la región, lo cual genera la intromisión de terceras partes en pro de lograr la solución del conflicto.(Gonzalez, 1997:23)

Surge entonces el Grupo de Contadora, en donde los Gobiernos de Panama, Colombia venezuela y Mexico se unen para promover un acuerdo de paz susceptible de verificación, el 9 de septiembre de 1983 se ssuscriben un Documento de Objtivos de 21 puntos, basandose en la voluntaad de los gobiernos centro americanos para promover la democratización y terminar con los conflictos armados, revitalizar y restaurar el desarrollo económico y la cooperacion en Centroamérica, y negoiar mayor acceso a los mercados internacionales.(Cardona, 2009: 45)

El grupo de Contadora logró un apoyo considerable en la comunidad latinoamericana en general, redactó varias declaraciones y realizó diversas reuniones para expresar su intención de apoyar un proceso de pacificación en América Central, teniendo como puntos relevantes los siguientes:

“Cese de la ayuda a los movimientos irregulares y los movimientos insurreccionales, la suspensión de las maniobras militares internacionales, la reducción de los instructores extranjeros y las bases militares, declaraciones unilaterales de no agresión entre los países de la zona, conciliación nacional y respeto a los derechos humanos. (Cardona, 2009: 45)

El grupo de Contadora tuvo un gran obstáculo el Gobierno de Estados Unidos por cuanto este país intervenía de forma directa en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, aunado al gobierno norteamericano, el Grupo Tegucigalpa (Costa Rica, El Salvador y Honduras) rechazó los comunicados de Contadora aduciendo que sus declaraciones y acciones eran solidarias al gobierno sandinista.

Fueron pocos los resultados obtenidos por el grupo Contadora, sin embargo logró que los países centroamericanos se reunieran en la Villa Esquipulas en Guatemala el 25 de mayo de 1986, en donde los presidentes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica firman la declaración Proceso de Esquipulas para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica, siendo el acuerdo Esquipulas el primer acuerdo político de los países de Centroamérica que logró conformar un común denominador en la búsqueda de la paz.

Los acuerdos de Esquipulas I fueron el último apoyo que recibió el Grupo Contadora que se encontraba para la época en decadencia, en este acuerdo se propone la creación del Parlamento Centroamericano, se discute la situación de los Derechos Humanos en América Central y el reconocimiento de las garantías ciudadanas. (Cardona, 2009: 23).

El 7 de agosto de 1987 se reunieron nuevamente los presidentes que se reunieron en Esquipulas I se reunieron nuevamente para firmar el documento Procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica, este proyecto comprendía los siguientes puntos: Reconciliación Nacional, exhortación al cese de hostilidades, democratización, elecciones libres, cese de la ayuda a las fuerzas irregulares o a los movimientos insurreccionales, no uso del territorio para agredir a otros estados, negociaciones en materia de seguridad, verificación, control y limitación de armamento, refugiados y desplazados, cooperación, democracia y libertad para la paz y desarrollo, verificación de compromisos y seguimiento internacional. (Cardona, 2009: 23).

Los acuerdos Esquipulas I y Esquipulas II solo tuvieron como logro político el llegar a un consenso sobre las medidas que debían tomarse como región para poder alcanzar la paz en Centroamérica, sin embargo, no fueron eficientes por cuanto los acuerdos mencionados no comprometían a los gobiernos a lograr la solución a los problemas que en realidad originaban el conflicto sino que se enfocaban en crear las condiciones que facilitarían el diálogo, y fueron firmados con la necesidad de dar fin a los conflictos armados y la intervención estadounidense en la región.

3.2. EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN DE EL SALVADOR CON EL FRENTE FARABUNDO MARTI DE LIBERACIÓN NACIONAL

Desde 1981 comenzaron a incrementarse las acciones militares por parte del ejercito y el FMLN, lo que al mismo tiempo no daba pautas de poderle encontrar alguna solución política al conflicto, en 1984 es elegido como preesidente el Ing Jose Napoleon Duarte quien en octubre del mismo año realizo su oferta de paz convocando al FMLN-FDR a iniciar el dialogo con la participacion de la iglesia, dejando de lado la solucion militar, la propuesta del presidente Duarte, que de acuerdo con Cardona (2009) giro en torno a cuatro puntos relevantes, a saber:

- Asamblea General de una amnistía general para los delitos políticos.
- Ejercito de control de cualquier abuso de autoridad.
- Eliminación de los metodos de represión.
- La seguridad de un espacio político dentro del esquema democratico, pluralista y constitucional.

Este primer acercamiento solo logro el compromiso de humanizar el conflicto armado, el 30 de noviembre de 1984 se realizó una segunda reunión en la cual se discutieron puntos tales como los acuerdos de la primera reunión, la propuesta del presidente, la entrega y explicación de la propuesta del FDR/FMLN, las normas de funcionamiento de la Comisión Especial, aspectos de humanización del conflicto. (Coleman, K , 1996:23)

El único resultado obtenido fue el acuerdo de continuar con el proceso de dialogo, en las dos reuniones las dos partes interesadas se dedicaron a exponer sus posiciones y propuestas que en muchos casos parecían irreconciliables e incompatibles, otro factor que obstaculizaba los diálogos era la ayuda económica militar de Ronald Reagan y la posición anticomunista de los sectores empresariales y militares de El Salvador.

Uno de los resultados evidentes del proceso de dialogo se configuro en 1987 cuando en Panama se acordó el canje de los prisioneros de guerra, posteriormente en Guatemala, Venezuela Nicaragua se reunieron con el fin de abordar temas de la solución política al conflicto, y se crearon comisiones para preparar los acuerdos. (el proceso se suspendió, y este fue el último acercamiento a la paz del presidente Duarte.)

En 1989 fue elegido como presidente el Licenciado Alfredo Cristiani este presidente contaba con el apoyo de los militares y de la derecha salvadoreña, para 1989 el ambiente internacional favorecía los procesos de solución de conflictos a través de acuerdos de paz y no las armas, motivado por la coyuntura internacional ocasionada por acontecimientos como la perestroika y la caída del muro de Berlin.

En su discurso inaugural el presidente Cristiani invita al FMLN al dialogo y no a la negociación por cuanto para el esta última implicaba necesariamente cuotas de poder lo cual no se ajustaba a la constitución, en septiembre de ese año se efectúa en México el primer encuentro entre la comisión gubernamental y el FMLN, este último anuncia el cese de acciones militares entre el 13 y 15 de septiembre, y en tal sentido su propuesta se concentró en tres elementos relevantes:

- Concertación de un cese de fuego a más tardar el 15 de noviembre de 1989;
- Pasos iniciales para la incorporación política del FMLN a la vida política; y negociación para el cese definitivo de hostilidades
- La integración total del FMLN a la vida política a más tardar el 31 de enero de 1990.

El 16 y 18 de octubre, se reunieron nuevamente y por primera vez se contó con la participación de las fuerzas armadas, las dos partes encontraron un punto irreconciliable que giro en torno a la depuración del ejército, solicitando el retiro de la Tadona¹ y que el cargo del Ministro de la defensa sea ocupado por civiles elegidos por la concertación de los sectores de la sociedad Salvadoreña, frente a esta solicitud no fue posible llegar a un acuerdo.

Posteriormente, el 31 de octubre de 1989 la sede de la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños (FENASTRAS) sufrió un atentado dinamitero en el cual murieron 30 personas entre los cuales estaba la dirigente Febe Elizabeth Velásquez. Debido a este atentado el diálogo quedo prácticamente roto. Al mes siguiente, el 11 de noviembre el FMLN lanza su ofensiva hasta el tope la cual acabó con un proceso de negociación que estaba agonizante por las posturas irreconciliables de ambas partes. (Cardona, 2009: 23)

¹ Grupo de oficiales del ejército salvadoreño que se graduaron en la 35 promoción de la Escuela Militar, que egresaron en 1966 y que conformaban una argolla de poder dentro de la institución castrense.

La llamada ofensiva final tuvo un efecto de doble sentido, reafirmó el hecho que la Fuerza Armada era incapaz de derrotar militarmente al FMLN, ya que con esto el FMLN demostraba que era capaz de poder mantener una guerra indefinida. A pesar de que el FMLN demostró al gobierno y a los Estados Unidos de siempre haber subestimado su capacidad militar, la ofensiva de 1989 hizo que también el FMLN abandonara la idea de que una insurrección popular iba a surgir demostrando que no contaban tampoco con el apoyo mayoritario de la población. (Cardona 2009:32)

La ofensiva iniciada por el FMLN dejó claro que la guerra salvadoreña estaba empatada razón por la cual la solución armada no era viable para finalizar el conflicto, razón por la cual el 11 de enero de 1990 el FMLN planteó al gobierno realizar una nueva reunión con la mediación del Secretario General de las Naciones Unidas. El secretario efectuó una serie de consultas entre las partes junto al presidente venezolano que terminó con el acuerdo de ambas partes en conflicto para reiniciar las conversaciones de paz en Ginebra, Suiza.

3.3. EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN DE EL SALVADOR

El 4 de abril de 1990 se llevó a cabo la reunión en Ginebra en la cual se inauguró formalmente el proceso de negociación, el gobierno salvadoreño aceptó la negociación formal con el FMLN, en el marco de un compromiso formal ante el Secretario General de la ONU como auspiciador de la negociación. (Cardona, 2009: 23)

Una vez iniciado el acuerdo de Ginebra, se acordó por ambas partes un calendario que fue firmado en Caracas, Venezuela el día 21 de mayo de 1990. Este calendario se divide en dos fases: en primer lugar acuerdos políticos para poder llegar al cese de fuego y después otros acuerdos políticos que quedaran pendientes.

Posteriormente el 26 de julio de 1990 de acuerdo con Cardona (2009) se firmó el primer acuerdo de negociación en el área de Respeto a los Derechos Humanos, que se firmó en San José, Costa Rica y que lleva el mismo nombre. De este acuerdo nace la creación de la Misión de Observadores de la Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL) que tenía como objetivo vigilar todos los acuerdos celebrados entre el gobierno salvadoreño y el FMLN. Los planteamientos sobre las reformas a la Constitución, crearon una crisis dentro del proceso de negociación, además siempre el tema de la Fuerza Armada era el que creaba entrapamientos en el proceso de negociación, lo cual hacía que el calendario firmado en Caracas se sobrepasara de los límites establecidos.

En 1991 se avanzó notablemente en el proceso de negociación, en México en el mes de abril se acordaron los siguientes puntos: el sometimiento de la Fuerza Armada al poder civil, la creación de una nueva Policía Nacional Civil separada de la Fuerza Armada que sería entrenada en una academia especializada de policía, la organización de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el diseño de nuevas formas para la elección de jueces, y el establecimiento de un nuevo organismo electoral – el Tribunal Supremo Electoral – que aseguraría la transparencia de los procesos electorales. También se acordó la creación del Organismo de Inteligencia del Estado, independiente de la Fuerza

Armada y bajo la autoridad directa del Presidente de la República, y la redefinición de la justicia militar en orden de asegurar que sólo sean sometidos a ella aquellos casos que afecten de modo exclusivo un interés jurídico estrictamente militar. (Acevedo, 1992: 24)

La ronda prevista en Nueva York estaba planeada para llevarse a cabo en 2 días, y la cual se extendió a 10, en donde la instancia mediadora presentó una nueva propuesta para la depuración y reducción de la Fuerza Armada, cambios en la doctrina y sistema educativo del ejército, la integración de una nueva fuerza policial y la creación de una Comisión Nacional para la Consolidación de la Paz (COPAZ), integrada por representantes del gobierno, la Fuerza Armada y el FMLN y los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa.(Acevedo, 1992:33)

El Salvador ya se había completado la ratificación de la mayoría de reformas constitucionales contempladas en las anteriores rondas de negociación, quedando obviamente en pausa el área del ejército y policía. Nuevamente se reinician las negociaciones en México en noviembre de 1991 para la discusión de los temas que se encontraban pendientes, acordando el FMLN una tregua a partir del día 16 de noviembre.(Cardona, 2009: 32)

El día 26 de diciembre de 1991 las delegaciones del FMLN y el gobierno salvadoreño abordan la temática sobre el cese al fuego y el día 30 del mismo mes ambas partes discutieron la temática social y económica bajo la asesoría de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Finalizando las discusiones el martes 31 de

diciembre con la firma del “Acta de Nueva York” que no era la firma de la finalización del conflicto, sino un compromiso para firmar este acuerdo a la brevedad posible.

La firma concluyente del “Acuerdo de Paz” tuvo lugar el día 16 de noviembre de 1992 en el castillo de Chapultepec en la ciudad de México DF. Llegando así a la finalización de una serie de acuerdos políticos que se resume así:

- Acuerdo sobre Derechos Humanos firmado en San José el 26 de julio de 1990
- Acuerdo sobre Reformas Constitucionales firmado en México el 27 de abril de 1991
- Acuerdos de Nueva York I y II firmados el 25 de septiembre y 31 de diciembre de 1991.

El fin del conflicto armado salvadoreño que acabó con 75.000 vidas humanas es un logro de carácter invaluable y obviamente importante porque los Acuerdos de Paz aspiraron alcanzar un Estado democrático reformado. De todas las experiencias que se han ido adquiriendo después de la firma de estos hay muchos aspectos que mejorar especialmente en el área económica y en la construcción de una política democrática, sin embargo, se suspendió el conflicto armado que dificultaba más el logro de los acuerdos necesarios.

4. CAPÍTULO IV: ELEMENTOS DEL PROCESO DE PAZ DE SALVADOR CON PERTINENCIA PARA EL CASO COLOMBIANO

El acuerdo de Paz logrado en El Salvador se configura como un antecedente que permite rescatar elementos que pueden ser tenidos en cuenta en el proceso de paz que se lleva a cabo en la actualidad en Colombia, si bien es cierto cada conflicto tiene su propio origen y sus propias causas, por lo cual difieren unos de otros y sus causas que son las que deben ser mitigadas no son iguales, es necesario decir que algunas estrategias pueden utilizarse a fin de cumplir con los propósitos de la paz.

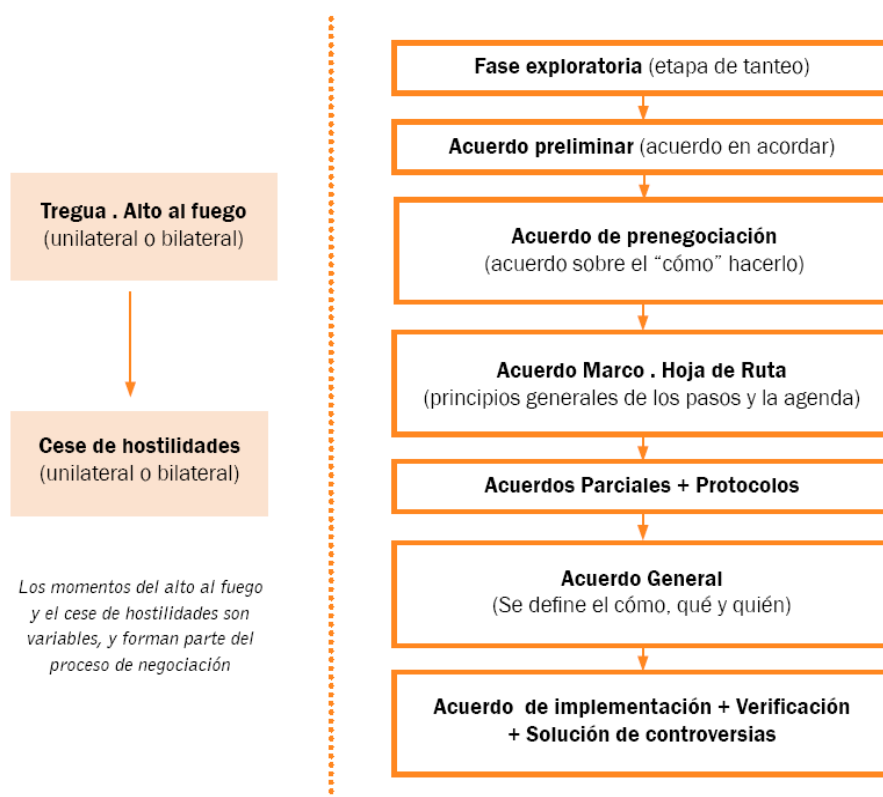
Se evidencio con la experiencia de El Salvador que los procesos de negociación pueden llevar décadas en su consolidación, en el caso salvadoreño el mismo tuvo una duración de más de 12 años, respecto a la configuración de un proceso de paz, es viable indicar que:

Un proceso de paz, entendido como esa secuencia lineal de actuaciones que nos puede llevar muchos años, debe partir de una etapa de exploración, explorar las condiciones, explorar la buena fe de las partes. Esto lo tienen que hacer personas a veces en silencio, de forma secreta, a veces, o normalmente, no son los gobiernos, son personas especializadas, centros que llevan muchos años dedicado a eso, pueden ser las Iglesias, pueden ser incluso personas vinculadas a movimientos sociales, etcétera, que exploran las posibilidades de una negociación. En Colombia, por ejemplo, estamos en un momento de este tipo, no hay abierto un proceso de negociación con las guerrillas pero es de esperar que exista y si no existe tendría que existir un proceso exploratorio

donde de forma muy discreta se busque a las partes y se vea si existen condiciones para empezar una negociación formal. (Vicenc. 2011:23)

Las etapas de un procesos de paz, fueron reseñadas por Vicenc (2011) las cuales al realizar el análisis del proceso de negociación de en El Salvador, para su reflexión revise la Grafica 1.

Gráfica 1: Fases de un proceso de Paz



Fuente: Vicenc. F. (2010). Introducción a los procesos de paz. Escola de Cultura de Pau. Catalán.

Estas fases fueron agotadas por el proceso de paz de El Salvador, sin embargo, llama la atención la necesidad de ajustar el proceso de negociación y los acuerdos a soliviaran las

causas que generaron el conflicto inicialmente. Si bien es cierto, el conflicto de El Salvador tiene elementos relevantes propios como su origen en una oposición a décadas de dictadura, en donde la desigualdad social y la falta de oportunidades se agudizó por el exceso de poder de la oligarquía, también lo es que el caso colombiano no tuvo una dictadura militar, si tiene su origen en la desigualdad social y la falta de oportunidades y la violencia ocasionada por los diferentes partidos políticos que tenían la hegemonía política del país, que tuvo su punto de inicio en 1948.

4.1. EL ALCANCE DEL PROCESO DE PAZ DE EL SALVADOR

El Salvador es otro después de los acuerdos de paz que fueron la base que permitió la reestructuración del Estado, lo más relevante de la de los acuerdos se evidencio en la transformación de las Fuerzas Armadas que si bien es cierto tiene aún una marcada influencia en el país, tienen el límite de tener una poder político que debe ser respetado, se le ha dado mayor relevancia en la Corte Suprema y la Fiscalía no era nada ahora tiene un peso importante en nuestro país.

En materia de justicia transicional es necesario decir, que dos meses después del acuerdo firmado el 16 de enero de 1992 fue promulgada una ley de amnistía general que se aprobó de manera absoluta e incondicional, motivo por el cual nadie ha sido procesado ni las guerrilla ni el ejército, con esta amnistía todos quedaron habilitados para hacer política.

Según un informe realizado por Naciones Unidas el 90% de los crímenes que se cometieron, le correspondían a las Fuerzas Armadas, a los cuerpos de seguridad pública

militarizados y a los llamados escuadrones de la muerte y un 10 por ciento a la guerrilla.(Martínez, 2015: 1)

Debido a que hubo amnistía, los exguerrilleros pudieron hacer parte de la vida electoral, convirtiendo el FMLN en la segunda fuerza política del país ganando las elecciones de 2009 con Mauricio Funes, posteriormente en 2014 el FMLN ganó nuevamente las elecciones presidenciales, esta vez con Salvador Sanchez Ceren, quien fue uno de los máximos comandantes del frente, generando pasos firmes en el cumplimiento de los acuerdos realizados en el proceso de paz.

Según Martínez (2015) los asuntos sociales y económicos no fueron discutidos en los acuerdos de paz, lo único que se dijo en los acuerdos es que se crearía el Consejo económico y social, el cual no fue creado, la economía del país quedo en manos de la derecha y se ajustó al neoliberalismo, en conjunto con la no creación del Consejo, en El salvador no hubo un reconocimiento siquiera simbólico de las víctimas, se llevaros algunos procesos a la Corte Interamericana de derechos humanos y a partir de 2005 comenzaron a salir las primeras condenas contra El Salvador, y a través de sentencias de la corte se ha estado reparando a las victimas económica y simbólicamente, el elemento paradójico es que Funes el primer presidente de la guerrilla quien pidió perdón a las víctimas por los crímenes del pasado cometidos por las fuerzas del Estado.

Siguiendo a Martínez (2015) a muchos desmovilizados de la base, de uno y otro bando, guerrilla y Ejército, les dieron tierra, financiamiento, capacitación, asistencia técnica, becas, pero eran tantas las necesidades que no alcanzaron los recursos, otros no se

acostumbraron al trabajo de la tierra o las mismas no eran aptas, razón por la cual vendieron lo que les dieron y terminaron en la ciudad en situaciones paupérrimas, finalmente terminaron en la creación de bandas de desmovilizados en donde se podía observar miembros de la guerrilla y el ejército que giraban en torno a propósitos criminales inmersos en negocios tales como el narcotráfico.

La inclusión social no ha arrojado los resultados esperados pero se hace evidente que es un proceso lento de construcción social, en el cual se ven inmerso todos los actores de la sociedad, sectores públicos y privados.

4.2. Aprendizajes posibles para Colombia a partir del Proceso de paz en El Salvador

Es necesario indicar que el conflicto de El Salvador tiene matices disimiles frente al conflicto colombiano, sin embargo es posible rescatar elementos que pueden aplicarse al actual proceso de paz que se encuentra gestando en Colombia,

Siguiendo a Martínez (2015) a muchos desmovilizados de la base, de uno y otro bando, guerrilla y Ejército, les dieron tierra, financiamiento, capacitación, asistencia técnica, becas, pero eran tantas las necesidades que no alcanzaron los recursos, otros no se acostumbraron al trabajo de la tierra o las mismas no eran aptas, razón por la cual vendieron lo que les dieron y terminaron en la ciudad en situaciones paupérrimas, finalmente terminaron en la creación de bandas de desmovilizados en donde se podía observar miembros de la guerrilla y el ejército que giraban en torno a propósitos criminales inmersos en negocios tales como el narcotráfico.

En el caso salvadoreño los ejes centrales de su acuerdo de paz giraron en torno a los siguientes aspectos:

- Democratización.
- Derechos humanos.
- Desmilitarización.
- Transferencia de tierras.

Frente a los acuerdos logrados y su desarrollo y cumplimiento la ONUSAL encargada de verificar los acuerdos de paz, sostuvo que en su informe se determina que efectivamente hay avances en cuanto a libertades, garantías cívicas y políticas y de derechos humanos; pero por otra parte se indica que persisten fuertes desigualdades e injusticias en materia social y económica, el pluralismo político se articula a una política económica de exclusión social, y la reactivación económica coexiste con elevados índices de empobrecimiento, en un contexto de desmovilización social (Vilas, 1995: 78)

Frente al punto de la desmilitarización implicó el fin de las empresas y agencias gubernamentales que se encontraban bajo la dirección de los altos mandos militares, sin embargo se mantuvo en pie la FAES quien contaba con un presupuesto importante y funciones relevantes en asuntos de seguridad nacional, que de acuerdo con Vilas (1995) le permitieron violar los acuerdos emanados en el proceso de paz. Situación que contrasta con la rápida evolución que sufrió el FMLN en su proceso de constituirse como una organización civil. En cuanto a la seguridad pública, ya se ha mencionado como después de

la paz, la delincuencia pasa a ser el problema más relevante de El Salvador, siguiendo por el desempleo y la corrupción gubernamental. (p.79)

Frente al tema de la violencia Perez (2010) sostiene que “la violencia política de los años ochenta, no ha sido acompañada por la reducción de formas violentas relacionadas con la delincuencia común (asaltos, pandillas o maras, secuestros con fines extorsivos), favorecidas por la existencia de armas y expertos en el manejo de las mismas. La alternativa en los procesos de seguridad le correspondió a la Policía Nacional Cívica (PNC), que debió integrarse con miembros de la FAES, el FMLN y en su gran mayoría por candidatos civiles, pero que en diversas ocasiones ha sido cuestionada por violaciones a los derechos humanos y persistencia de estilos autoritarios en su desempeño. (.3)

En el informe entregado por la ONUSAL se establece que cerca de la mitad de los efectivos de la Fuerza armada de El salvador (FAES) fue desmovilizada, los cuerpos de seguridad fueron disueltos y se creó la Policía Nacional Civil (PNC) como remplazo de la cuestionada policía Nacional que dependía de la FAES. (Perez, 2010: 3)

En lo referente a los derechos humanos y el poder judicial, se ha avanzado en el tema de las denuncias, más que en materia de protección, promoción y resolución de casos. Se evidenció un fuerte proceso en la creación de instituciones que protegen los derechos de la mujer y la niñez a través de los derechos de la mujer y la niñez a través de la procuraduría y los tribunales de familia muchos de ellos con fuerte presencia de mujeres. Lo anterior se contrapone con las demoras en la depuración y reforma del poder judicial, lo que marca

caminos en la impunidad y en el conocimiento de la verdad sobre las violaciones a derechos humanos. (Vilas, 1996:79)

Respecto a los procesos de democratización se evidencia avances en los procesos electorales los cuales nunca fueron suspendidos pese a la guerra, no obstante, el reto se encuentra en la necesidad de transformar la cultura política del autoritarismo de las élites y algunos sectores de la población. Si bien se ha logrado un clima de tolerancia entre las diferentes posturas políticas, coexisten en un ambiente de inseguridad pública; y por otro lado se evidencia como las desigualdades sociales cuestionan la vigencia de los derechos de la ciudadanía y configuran escenarios parecidos a la etapa anterior al conflicto armado. (Perez, 2010:5)

Uno de los problemas sentidos de la sociedad de El Salvador antes del conflicto armado lo constituye la apropiación de la tierra, y es en este campo donde se registran los mayores atrasos en el cumplimiento de los acuerdos ya que tres años después de la firma de la paz un porcentaje inferior al 30% tanto de los excombatientes del FMLN, como de la FAES, consiguieron tierras; y quienes lo hicieron experimentaron limitaciones crediticias, asistencia técnica y capacitación. Por otra parte el tamaño reducido de las parcelas, y la falta de apoyo financiero e institucional han dificultado la posibilidad de desarrollar una actividad productiva sustentable. En conclusión se establecieron avances más en paz que en democracia, en desmilitarización, más que en vigencia de derechos humanos y justicia; y en reformas constitucionales más que en cuestiones económicas y sociales. (Vilas; 1996:80)

En la actualidad persisten los problemas sociales, económicos y de seguridad aún persisten en El Salvador, conforme a la situación actual.

Con este panorama se hace necesario aprender de la experiencia de El Salvador en materia de reformas sociales y económicas que permitan garantizar los pactos a los cuales se llegue dentro del acuerdo sin afectaran más a la población civil.

CONCLUSIONES

El proceso de paz en El Salvador, tiene elementos que puede ser comparables con el caso Colombiano, su experiencia de más de una década dentro de un proceso de negociación aporta elementos que pueden enriquecer otros procesos, al aprender de su experiencia post-conflicto será posible adoptar precauciones que evite problemáticas sociales posteriores, como las que afronta actualmente El Salvador.

En la construcción de procesos de negociación es posible observar que estos mutan en consonancia con los cambios que se presentan en conflictos de larga data, los cuales con el paso del tiempo van agregando nuevos elementos, como el caso del conflicto colombiano, que inicio como un conflicto de grupos insurgentes contra el gobierno y con el paso del tiempo se fueron incluyendo nuevos autores, tales como las autodefensas, y la inclusión del narcotráfico como elemento para financiar sus grupos armados.

La vulneración de los derechos humanos de la población civil genera sentimientos de renuencia y escepticismo entre la comunidad nacional e internacional, razón por la cual en las últimas décadas se han decantado por busca una solución pacífica a los conflictos internos y externos que se presentan a nivel mundial, sin embargo, la reconciliación en guerras cruentas como la Colombiana o la de El Salvador es de vital importancia por cuanto en proceso en el cual no se tenga cuenta a las victimas genera dificultades en los procesos de reconciliación. Por tal motivo los procesos de negociación deben ser estructurados de manera precisa, según las pautas teóricas y metodológicas definidas por los expertos por ejemplo Vicenç F (2010) en su documento *Introducción a los procesos de*

paz y deben seguirse estrictamente todas sus etapas a fin de garantizar una mayor probabilidad de alcanzar el fin buscado en el proceso.

El Salvador se caracterizó por décadas de dictaduras militares lo que llevo a que la ciudadanía tomará las armas, fue una lucha de clases que se decantó por un conflicto que dejó más de 75.000 muertos, este proceso se agudizo por más de 12 años pero su proceso de paz se vio influenciado por situaciones que en 1989 conmocionaron al mundo, como lo fue la caída del muro de Berlin, elementos propicios que permitieron un ambiente apto para las negociaciones de paz en este país.

En el caso de El Salvador, al igual que en el caso colombiano, la decisión fue tomada por los altos mandos de la guerrilla y el gobierno, sin que se incluyera al pueblo salvadoreño para tomar las decisiones relativas al inicio y desarrollo del proceso. Al mismo tiempo, tampoco se evidencia la inclusión de las minorías presentes en el país para realizar los acuerdos a los que se llegaron. Por otra parte, las promesas a nivel social y económico no se han cumplido en su totalidad, aunado a lo anterior, llama la atención que los acuerdos no fueron sometidos a ningún mecanismo que permitiera que fueran refrendados por el pueblo salvadoreño.

Se evidencia en el estudio que solo 17 años después de la firma de los acuerdos fue posible que los partidos de oposición a la dictadura militar o a los sectores de extrema derecha del país llegaran al poder, y solo hasta esa fecha fue posible que se extendiera una disculpa oficial a las víctimas del conflicto armado generadas por la actuación del Estado encabezado por actores militares.

El proceso de paz de El Salvador estuvo cargado de significativas dificultades, se trató de una agenda que tuvo numerosos inconvenientes, entre los cuales se destaca como el principal elemento la solicitud de que el ejército salvadoreño aceptara reducir su poder. En este complejo proceso, finalmente fue posible llegar a un acuerdo exitoso gracias no solo a los eventos internacionales de la época, sino también gracias a la inclusión de los países latinoamericanos que sirvieron como terceros interesados y la realización de mesas de negociación promovidas por éstos. A este propósito, fue útil la presencia activa de países como Panamá, México o Venezuela, lo cual puede ser relacionado con el caso similar al papel actual de Cuba como país receptor de la mesa de negociación entre el Gobierno de Colombia y las FARC y, más recientemente, con el caso de Ecuador, que se ofreció para ser el aliado en el proceso de paz con el denominado Ejército de Liberación Nacional ELN.

Par el caso colombiano Rodríguez (2014) sostiene que alcanzar la paz no se restringe a conseguir acuerdos con las FARC. Hace falta un entorno político favorable y afrontar los desafíos a la implementación de los compromisos. Además es necesario plantearse cómo se va a involucrar la población civil en el proceso de post-conflicto y cómo se va a reconstruir el tejido social y permitir la reintegración de los excombatientes.

(p. 1)

Por lo pronto, los resultados del Barómetro de las Américas a mediados de 2013 muestran que el 53,7% de los colombianos es favorable al proceso de Paz con las FARC. Sin embargo, ante la pregunta “¿Debe el gobierno garantizar que los miembros de las

FARC que se desmovilicen puedan participar en política?”, sólo el 18,3% de los colombianos está de acuerdo. Las implicaciones de una paz negociada son aún impopulares.(Rodríguez, 2014:1)

Finalmente, el gobierno colombiano tiene que ser capaz de explicar a la sociedad, los empresarios, la elite política y la comunidad internacional que para conseguir la paz y sus beneficios es necesario hacer inversiones a mediano y largo plazo. La justicia transicional y un cambio radical en la política social son parte de esas inversiones. Asimismo, hace falta un pacto político que supere la dialéctica entre negociar o luchar para concentrarse en construir en la reconstrucción de la institucionalidad, el Estado de Derecho y la democracia.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Acevedo, C. (1992) *Balance Global del proceso de negociación entre el gobierno y el FMLN*. Artículo publicado en la revista ECA N° 519-520. Enero –Febrero 1992. UCA editores, El Salvador.

Banco Mundial. (2016) El salvador: panorama general. Disponible en: <http://www.bancomundial.org/es/country/elsalvador/overview#1>. Consultado el 6 de abril de 2016

Benitez. M (2015) *Después de la violencia : memoria y justicia*. Siglo del Hombre Editores, Universidad EAFIT. Bogotá

Bernal. C. (2002) *Metodología de la Investigación para administración y economía*. Pearson. Bogotá

Berestain, C. (2004) *Reconciliación luego de conflictos violentos: un marco teórico*. Disponible en: [http://www.idea.int/publications/vjr/upload/Reconciliaci%C3%B3n %20luego %20 de%20conflictos%20violentos%20%20un%20marco%20te%C3%B3rico.pdf](http://www.idea.int/publications/vjr/upload/Reconciliaci%C3%B3n%20luego%20de%20conflictos%20violentos%20%20un%20marco%20te%C3%B3rico.pdf). Consultado el 20 de marzo de 2016

Burton J (1990) *La resolución de conflictos como sistema político*. Disponible En <http://scar.gmu.edu/La%20Resolucion.pdf>. Consultado el 7 de abril de 2015.

Cardona, A (2009) *Proceso de reformas electorales en el salvador: incidencia de las organizaciones internacionales no gubernamentales en la construcción de una nueva cultura política democrática en el salvador hasta el año 2006*. Universidad de El Salvador. El Salvador.

Clavijo, E. (2014) *Una mirada académica a la construcción de la paz*.: Institución Universitaria Los Libertadores. Departamento de Formación Humana y Social. Bogotá

De la Corte, L. (2003) . Tesis Doctoral: Compromiso y Ciencia Social: El ejemplo de Ignacio Martín-Baró. Presentada en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. Disponible en <http://www.uca.edu.sv/facultad/chn/c1170/testo.html>. Consultado el: 20 de marzo de 2016.

Coleman, K (1996). *Retos para consolidar la democracia en El Salvador*. Revista de Estudios Centroamericanos N° 571 – 572, Mayo – Junio de 1996. Universidad Centroamericana.

Couceiro, D.(2004) *Análisis documental, análisis de contenido y análisis de información: convergencias y divergencias disciplinares. Influencia de las Ciencias Cognitivas*. Facultad de Comunicación. Universidad de La Habana. La Habana.

Cruz Roja Internacional. (2010) *Derecho internacional Humanitario*. Disponible en: <https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/dih.es.pdf>. Consultado el: 31 de marzo de 2015

Cruz, A. (2005) *El nacionalismo una ideología*. Tecnos, Madrid.

De Gamboa. C. (2010). *El tránsito hacia la paz: de las herramientas nacionales a las locales*. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario. Bogotá.

Devia, C. (2014) *Violencia luego de la paz: escenarios de posconflicto en Centroamérica*. Revista Republicana • ISSN: 1909 - 4450 Núm. 17, Julio - diciembre de 2014, págs. 119-148.

IECAH (2000) *Construcción de paz*. Disponible en: http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=523&Itemid=25. Consultado el 3 de abril de 2016.

Galtung, J (2003) *Paz por medios pacíficos. Paz y conflicto, desarrollo y civilización*. Bakeaz; Gernika Gogoratuz, Bilbao; Gernika-Lumo.

Gamboa. C (2006) *Justicia Transicional: teoría y Praxis*. Universidad del Rosario. Bogotá,

Gamboa C & Otros (2010) *El tránsito hacia la paz: de las herramientas nacionales a las locales : estrategias de la transición en cinco países y en tres ciudades colombianas*. Editorial Universidad del Rosario. Bogotá

GARNER, L (2001) . *Guías para la elaboración de proyectos y de informes finales de investigación*. Manizales.: Universidad de Caldas, Caldas.

Gerry A (2001) *La búsqueda de la paz*. Editorial Tafalla : Txalaparta

Gonzalez, L. (1997) “1970-1992: dos décadas de violencia sociopolítica.” Artículo publicado en Revista ECA N° 588, octubre de 1997. Bogotá

González, L. (1999) *Estado, sociedad y economía en El Salvador*. Revista de Estudios Centroamericanos (ECA). UCA Editores, Julio- Agosto de 1999.

Gordon, S. (1999) *Crisis política y guerra en El Salvador. S. XXI*. Instituto de Investigaciones sociales, UNAM. Salvador.

Gurrichaca, I. (1998) *El modelo irlandés : Historia secreta de un proceso de paz*. Ediciones Península: Baelona

Jares, X (2001), *Educación y conflicto: guía de educación para la convivencia*, Ed. Popular, Madrid.

Knox, & otros, (2000) *Peace building in Northern Ireland, Israel and South Africa*, MacMillan, Houndmills,

Harnecker, M. (1993) *Con la mirada en alto. Historia de las FPL contada a través de sus dirigentes*. UCA editores. El salvador.

Lafeber, W. (1993) *Inevitable Revolutions: The United States in Central America* New York: Norton.

Lederach, J (1998). *Construyendo la paz. Reconciliación sostenible en sociedades divididas*. Bakeaz; Gernika Gogoratuz, Bilbao

Lederach, J. (s.f). *Introducción al concepto de Construcción de Paz*. Disponible en: http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1251&Itemid=103. Consultado el: 3 de abril de 2016

Martinez, J. (2015) *El Salvador y Guatemala: espejos para Colombia*. Disponible en: <http://www.verdadabierta.com/procesos-de-paz/farc/5565-procesos-de-paz-en-centroamerica-el-salvador>. Consultado el 25 de marzo de 2016.

Mendia I (2010) *Género, rehabilitación posbélica y construcción de la paz*. Vitoria-Gasteiz Biblioteca del Campus de Álava. Bilbao.

Ministerio de Economía de El Salvador(2014) *El Salvador: Estimaciones y proyecciones de Población*. Disponible en: <http://www.digestyc.gob.sv/index.php/novedades/avisos/540-el-salvador-estimaciones-y-proyecciones-de-poblacion.html>. Consultado el 10 de marzo de 2016

Naciones Unidas (2008) *Los derechos humanos, el terrorismo y la lucha contra el Terrorismo*. Ginebra.

Reychler, L (2001), "Conceptual Framework", en REYCHLER, Luc y Thania PAFFENHOLZ (eds.), *Peacebuilding. A field guide*, Ed. Lynne Rienner, Londres.

RTC (2003), *Working with conflict. Skills and strategies for action, Responding To Conflict*, Zed Books, 2ª edición, Londres.

S. A (2009) ¿Qué es la justicia transicional? Disponible en: <http://www.ictj.org/es/tj/>. Consultado el: 20 de mayo de 2015.

Savater (2014) Concepto de paz. Disponible en: http://cultura.elpais.com/cultura/2014/01/07/actualidad/1389120998_802408.html. Consultado el 3 de abril de 2016

Organización Mundial de la Salud. (2002) *4 informe mundial sobre la violencia y la salud: resumen*. Washington, D.C

Organización Mundial de la Salud (1996) *Global Consultation on Violence and Health. Violence: a public health priority*. Ginebra.

Orozco, A. (2005) *Sobre los límites de la conciencia humanitaria. Dilemas de la paz y la justicia en América Latina*. Bogotá: universidad de los Andes. Temis.

RedCepaz. (2013). *Paz y Seguridad: Dándole seguimiento a la Estrategia de Seguridad en Centroamérica*. Boletín informativo (5). Consultado el 15 de mayo de 2015 disponible en: <http://red-cepaz.org/wpcontent/uploads/downloads/2013/05/Boletin-No.-5-RedCepaz.pdf>

Rubio, R. (2015) *Análisis del proceso de paz en Irlanda del Norte. Reflexiones sobre su alcance para el abordaje del proceso de paz colombiano*. Universidad Católica de Colombia- università degli studi di Salerno. Bogotá.

Unesco & otros. (s.f) *El estudio sobre la situación de la Educación para la Convivencia y la Paz en los centros escolares de la Comunidad Autónoma del País Vasco*. Disponible en: <http://www.observatorioperu.com/2012/agosto/1708/Educaci%C3%B3n%20paa%20la%20Convivencia%20y%20la%20Paz%20en%20los%20centros%20escolares%20de%20la%20CAPV.pdf>. Consultado el: 2 de abril de 2016

Trujillo, G (2013) *Paz y justicia : justicia para que haya paz*. Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez.

Vargas, A. (2010). *¿ Es posible y deseable la solución del conflicto armado colombiano hoy?* Colombia: escenarios posibles de guerra o paz. Legis. Bogotá

Vicenç F. (2011) *Ponencia central negociación en procesos de paz*. Primer Foro Colombiano en Construcción de Paz – Marzo 10 de 2011. Universidad Jorge Tadeo Lozano. Bogotá

Vicenç F (2010) *Introducción a los procesos de paz*. Escola de Cultura de Pau. Catalan.

Vicenç F (2006). *Anuario 2006 de procesos de paz*. Escuela de paz de Barcelona. Disponible en: <http://escolapau.uab.es/img/programas/procesos/06anuarie.pdf> . consultado el 4 de abril de 2015

Vives, c. (2008) *El conflicto*. Disponible en: http://portalsostenibilidad.upc.edu/detall_01.php?numapartat=0&id=173. Consultado el 1 de abril de 2016.

Vives c (2004) *Procesos de paz y negociación en conflictos armados*. Paidós. Iberoamerica. Bogotá.

Zuluaga, A & S Bemúdez (1998), “*Aproximaciones al concepto de paz*”, En Otras Palabras nº 4: Mujeres, guerra y paz, Enero-Junio, Bogotá.